

감 사 결 과 처 분 요 구 서

			재 정 상 조 치		
소관부서	시행년도	행정상 조치	조치방법	금액(천원)	신분상 조치
○처	2022	권고			감봉(1) 주의(1)

제 목 : 사적 금전거래 금지 및 신고의무 위반

○ 현황 및 관련법령

「임직원행동강령규정」(이하 “행동강령”이라 한다) 제10조(임직원 상호 관계) 제3항은 임직원 상호간에는 부당한 청탁이나 사회통념상 과다한 선물제공 및 금전거래 등의 행위를 하여서는 아니 된다고 하고 있고,

행동강령규정시행세칙 제14조의2(거래행위 신고 및 직무관련자 등과의 거래신고) 제2항에 따르면 임직원은 직무관련자 또는 직무관련임직원¹⁾에게 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 하는 경우 사장 또는 행동강령책임관(☆실장)에게 미리 서면으로 신고하여야 한다고 되어 있으며, 동 세칙 제18조(금전의 차용금지 등) 규정에 따르면 임직원은 직무관련 임직원으로부터 금전을 빌리거나 빌려주어서는 아니 된다고 되어 있다.

또한, 취업규정은 성실의무(제6조), 품위유지의 의무(제8조)를 규정하는 한편 직장 내 괴롭힘 행위 금지(제61조) 의무를 명시하고 있다.

○ 확인된 문제

A 과장(△처 ▲부)은 2020년부터 2022년 6. 27. 현재까지 총 29명의 직원(직무관련임직원 포함)과 41회에 걸쳐 총6,385만원을 무상대차하고 이중 3명에 대해 현재까지 800만원을 미변제한 사실이 있다.

이와 관련하여 2021. 9월경 이미 당시 소속하였던 ▽단에서도 부서원들간 문제가 제기되자 변제 후 선처를 받았던 상황이 있음에도, 이후에도 4명(동료 1, 하급직원 3)에게 5회에 걸쳐 810만원(동료 300만원, 하급직원 510만원)을 신규 대차하는 등 규정으로 금지하고 있는 행위를 반복하였다.

이중 특히 직장내에서 상급자가 하급자에게 돈을 빌려달라는 요청을 하는 경우 하급자에게는 상급자·동료와의 거래시보다 더욱 자율성이 적은 측면이 있으므로, 이러한 행위가

반복될 경우 정신적 피해를 주게 되고 상호간의 원활한 업무수행이 필요한 직장내 근무 환경 저하를 초래하여 직장내 괴롭힘²⁾으로 발전할 여지도 있는 사안으로 볼 수 있다.

[표] 거래규모 및 대상자·거래시기별 금전거래 현황³⁾

구 분		금전거래	채무변제 유무	
			변제	미변제
거래규모	금액(직원수)	6,385만원 (29명)	5,585만원 (26명)	800만원 (3명)
	총 거래횟수	41회	38회	3회
직 급 별 거래규모	상급자·동료	5,695만원 (32회/25명)	5,195만원 (30회/23명)	500만원 (2회/2명)
	하급자	690만원 (9회/4명)	390만원 (8회/4명)	300만원 (1회/1명)
시 기 별 거래규모	21.9.9. 이전	5,575만원 (36회/27명)	5,375만원 (35회/25명)	200만원 (1회/1명)
	21.9.9. 이후	810만원 (5회/4명)	210만원 (3회/3명)	600만원 (2회/2명)

따라서 A 과장은 『행동강령규정』 제10조(임직원 상호 관계) 및 『행동강령규정 시행세칙』 제14조의 2(거래행위 신고 및 직무관련자 등과의 거래신고), 제18조(금전의 차용금지 등), 『취업규정』 제6조(성실의무), 제8조(품위유지 의무), 제61조(직장 내 괴롭힘 행위 금지) 등 관련 규정을 위반하였다 할 수 있다.

따라서 직원간 금전거래를 금지하고 신고하도록 한 규정의 취지 등을 감안, 위반행위에 대한 신분상 조치가 불가피하고, 또한 미변제 채무 해결, 재발방지 대책 등 문제를 예방하기 위한 조치가 필요하다.

○ 조치할 사항

1. 행정상 조치

☞ 인사조치 및 금전거래 금지·직장내 괴롭힘 등 재발방지 대책과 복무규율 교육 시행 등 “권고” 요구

- 현재 소속 부서내 직원간 갈등관계의 해소와 금전 취급업무 배제 등을 위한 인사조치 및 금전거래 금지·직장내 괴롭힘 등 재발방지 대책과 복무규율 교육 등을 시행할 것을 “권고” 요구합니다.

【관련부서】 : ○처

2. 신분상 조치

☞ 행동강령 등 규정을 위반한 관련자 2명에 대하여 “감봉, 주의” 처분 요구

- A 과장은 사회통념상 범위를 넘어 행동강령규정에서 금지하고 있는 직원간 사적 금전거래를 한 사실이 인정되는 바, 公社 「인사규정시행세칙」【별표 9(제56조 관련)】에 따라 “감봉” 처분하시기 바랍니다.
- B 부장은 본인이 부장(▽부장)으로 있는 2020. 8. 10. 2020. 11. 9. 2차례에 걸쳐 직무관련임직원인 A 과장에게 금전을 빌려주면서 『행동강령규정 시행세칙』 제14조의 2(거래행위 신고 및 직무관련자 등과의 거래신고)에 따른 거래신고를 하지 않은 사실이 있는 바, 「직원 훈계 등 처분에 관한 세칙」 제6조(처분사유)에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다.

소속	직위	직급	성명	처분요구	비고(▽단 ▼부)
△처	과장	7급	A	감봉	2019. 9. 30. ~ 2021. 10. 20.

【관련부서】 : ○처(●부). 끝.

1) 1) 제2조(정의) 3. 임직원의 직무수행과 관련하여 직접 이익 또는 불이익을 받는 다음 각 호의 1에 해당하는 임직원을 말한다.

가. 임직원의 소관업무와 관련된 상급자와 직무상 지휘명령을 받는 하급자

2) [정부 공공부문 갑질근절 가이드라인] (사적이익 요구) 우월적 지위를 이용한 금품 등 강요·유도.

3) 3개 금융기관(●●, ◆◆, ■■) 4개 계좌를 임의제출 받아 내역 재구성